

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5091142-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA COM MENÇÃO UNICAMENTE AOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "FOLGAS INDENIZADAS". CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE VERBAS RECEBIDAS SOB OUTRAS RUBRICAS, AINDA QUE SIMILARES OU MESMO CONSTANTES DE CONTRACHEQUES TRAZIDOS AOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL IMPETRADA PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, visto que a coisa julgada formada no processo nº 51031243620234025101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas indenizadas", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5091142-88.2024.4.02.5101

510015120690 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5091142-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão que determinou a expedição de RPV (evento 75, DOC1) e da decisão que determinou a inclusão de rubricas não contempladas na sentença.

Alega a impetrante que a execução abarca rubricas que não foram objeto da declaração em sentença da não-incidência do imposto de renda, que somente reconhece a não-incidência do imposto de renda sobre "folgas indenizadas".

Não houve manifestação do MPF nem foram prestadas as informações da autoridade impetrada.

VOTO

A decisão de expedição do RPV também concedeu o prazo para a impugnação dos cálculos, iniciado em 12-11-2024 e com término em 28-1-2025. Este *mandamus* foi impetrado antes mesmo do início do prazo para manifestação nos autos principais.

Desse modo, em tese não se vislumbraria interesse processual, porquanto há possibilidade de se impugnar os cálculos nos autos principais, com o prazo ainda em curso para tanto.

Note-se ainda que, em decisão do evento 39, DOC1 dos autos principais, foi decidido pelo juízo de origem que a contadoria judicial apenas elaborasse os cálculos para a rubrica "folgas indenizadas", única contemplada na sentença.

Porém, isso foi revisto para incluir outras rubricas na decisão do evento 67, DOC1 dos autos principais. Logo, esta decisão é objeto da impetração igualmente.

Pois bem, da análise das circunstâncias, verifica-se que assiste razão à impetrante ao impugnar decisão que não obedece estritamente a coisa julgada.

Está pacificado na jurisprudência que as folgas indenizadas do trabalhador embarcado possuem natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda sobre ela. (TNU - PEDILEF 50280056720164047200).

Constata-se que a sentença do processo originário se referiu apenas a valores recebidos a título de "folgas indenizadas":

*Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para **condenar** a ré a **restituir** à parte autora os valores recolhidos a título de imposto de renda incidente sobre verbas pagas relativas a folgas indenizadas, respeitada a prescrição quinquenal, que deverão ser corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 9.250/95 (art. 39, §4º), **admitida a compensação de eventuais valores pagos sob o mesmo título na via administrativa.***

Ocorre que a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de outras rubricas não pode se dar mais nestes autos, dado que o dispositivo da sentença transitada em julgado declarou a não incidência do imposto de renda sobre "folgas indenizadas" e condenou a ré a restituir à parte autora somente o imposto de renda sobre essa rubrica.

Na fase de cumprimento de sentença não se discute mérito ou se amplia o mérito. Trata-se de questão que deveria ter sido objeto de análise única e exclusivamente na fase de conhecimento ou levada a recurso.

Sendo assim, entendendo-se não haver coisa julgada quanto a rubricas estipendiais diferentes de "folgas indenizadas", o cumprimento de sentença deve se limitar em atos de satisfação da pretensão executória apenas em relação a ela.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA, visto que a coisa julgada formada no processo nº 51031243620234025101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas indenizadas", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.